

Nr. 62 Tischvorlage für Reichsminister Gürtner zur Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1934

R 22/230, Bl. 117 Original

Beginn:

Beginn:

[Zweites Gesetz über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs]

Betrifft: Moratoriumsgesetz¹.

Ministerialrat *Wienstein* aus der Reichskanzlei hat angerufen und mitgeteilt, daß der Gesetzentwurf nicht mehr auf die Tagesordnung der heutigen Kabinettsitzung gesetzt worden sei. Der Entwurf könnte aber von Herrn Minister außerhalb der Tagesordnung vorgetragen werden.

Die weiteren Verhandlungen mit den beteiligten Reichsministern haben zu folgendem Ergebnis geführt:

Der Reichsminister der Finanzen verzichtet auf die Vorschriften über die Naturaltilgung (§§ 12 und 13)². Diesem Verzicht kann sich das Reichsjustizministerium anschließen. Da das Reichswirtschaftsministerium die Naturaltilgung bekämpft hat, ist in diesem Punkte eine Einigung erzielt.

Der Reichsminister der Finanzen macht die Zustimmung zu dem Entwurf nicht mehr davon abhängig, daß 300 Millionen RM Sparkassengelder zu Umschuldungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Er gibt nur dem Reichswirtschaftsminister eine Anregung in dieser Richtung.

Der Reichsminister der Finanzen läßt seine Wünsche betreffend eine Umkehrung der Antragslast (d. h. es sollte auch bei den Moratorien, ebenso wie bei der Aufwertungsregelung, dem Schuldner die Initiative für eine Anrufung des Gerichts zugeschoben werden) fallen. Auch in diesem Punkte ist eine Einigung der beteiligten Ressorts auf den Entwurf erzielt.

Geblichen ist hiernach nur noch ein Differenzpunkt: Das Reichsfinanzministerium wünscht neuerdings, daß im Falle des § 10 Vorsorge getroffen wird, daß der Gläubiger immer dann von dem Kündigungsverbot freigestellt wird, wenn der Schuldner in der Lage ist, das gekündigte Kapital zu zahlen. Im Sinne der Wünsche des Finanzministeriums müßte also zu dem § 10 Abs. 1³ am Ende die zweite Alternative hinzugefügt werden: „wenn es die wirtschaftliche Lage des Gläubigers erfordert oder wenn der Schuldner zur Zahlung des Kapitals in der Lage ist“. Gegen diese Änderung bestehen im Reichsjustizministerium und im Reichswirtschaftsministerium Bedenken. Die geringen Mittel, die am Kapitalmarkt für Umschuldungszwecke zur Verfügung stehen, sollen nur denjenigen Gläubigern zugute kommen, die das Kapital brauchen. Ein Gläubiger, dessen wirtschaftliche Lage es nicht erforderlich macht, das Kapital zu kündigen, soll stillhalten. Das ist der Standpunkt des Entwurfs⁴.

Es sollte leicht sein, auch diese zuletzt erwähnte Differenz noch auszuräumen. Dann könnte der Entwurf auf den Umlaufsweg verwiesen werden. Es sollen zwar jetzt grundsätzlich keine Gesetze mehr im Umlaufwege behandelt werden⁵. Nach der Meinung des Min[isterial]Rats *Wienstein* in der

¹ Zum Inhalt s. Dok. Nr. 61.

² Ebd. Ziff. II 3.

³ Die §§ 9 und 10 betrafen den Kündigungsschutz für zinsgesenkte Forderungen. § 10 (1) der KabVorl. lautete: „Das Amtsgericht kann dem von der Verlängerung des Kündigungsverbots betroffenen Gläubiger auf Antrag gestatten, die Forderung oder Grundschuld ganz oder teilweise schon vor dem 31. Dezember 1935 zu kündigen, wenn es die wirtschaftliche Lage des Gläubigers erfordert.“

⁴ Der Änderungsvorschlag des RFM wurde in der endgültigen Fassung des Gesetzes nicht berücksichtigt.

⁵ Eine Anweisung der Rkei in diesem Sinne nicht ermittelt.

Reichskanzlei aber bestehen keine Bedenken dagegen, daß in einem Falle wie in dem vorliegenden – insbesondere im Hinblick auf die Dringlichkeit wegen des Ablaufs des Moratoriums am 31. 12. 1934 – eine Ausnahme gemacht wird⁶.

Berlin, den 13. Dezember 1934.

V[olkmar]

P[ätzold] 13/12

⁶ Die Vorlage wurde in der Kabinettsitzung vom selben Tage verabschiedet: Dok. Nr. 64 P. 16.

Zitierhinweis

Nr. 62 Tischvorlage für Reichsminister Gürtner zur Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1934 in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d062>